**ÚLTIMA REFORMA DECRETO 354, P.O. NÚM. 89, SUPL. 2, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026.**

**LEY PUBLICADA EN EL P.O. NÚM. 78, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.**

**JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ,** Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes haced sabed.

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

## D E C R E T O NO. 333

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Educación del Estado de Colima, en los siguientes términos:

# LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

## Título Primero
## Del Derecho a la Educación

### Capítulo I
### Disposiciones Generales

**Artículo 1. Objeto de la Ley**

1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de Colima.

2. Su objeto es regular la educación impartida en el Estado de Colima por parte de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, los municipios, y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público, y estará sujeta a la rectoría del Estado, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

**Artículo 2. Distribución de la función social educativa**

**1.** La distribución de la función social educativa se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.

**Artículo 3. Participación activa en el sistema educativo estatal**

**1.** La autoridad educativa estatal fomentará la participación de los educandos, madres y padres de familia o tutores y quien ejerza la patria potestad, del personal docente, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Estatal, para asegurar que este extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones de la entidad federativa, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

**Artículo 4. Vigilancia y aplicación de la ley y glosario**

**1.** La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades educativas del Estado de Colima y de los Municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Octavo Del Federalismo Educativo en el marco de distribución de competencias.

**2.** Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

**I.** **Autoridad educativa federal,** a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

*(REFORMADO DECRETO 176, SUPL. 1, P.O. 19 NOVIEMBRE DE 2022)*

**II.** **Autoridad educativa estatal**, a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, y las demás instancias que, en su caso, se establezcan para el ejercicio de la función social educativa;

**III.** **Autoridad educativa municipal,** al Ayuntamiento de cada Municipio del Estado de Colima;

**IV.** **Autoridades educativas escolares,** al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares;

**V.** **Consejo de Participación Escolar,** al órgano colegiado que tiene por objeto la participación de la sociedad en actividades destinadas a garantizar el derecho a la educación, mismos que pueden ser estatal, municipal y escolar;

**VI.** **Coordinación,** al organismo público descentralizado del Gobierno de Estado de Colima, que se denomina Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima;

**VII.** **Estado,** a la Federación, los Estados y los Municipios;

**VIII.** **Particulares,** a las instituciones educativas que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios para impartir educación;

**IX.** **Personal docente,** al profesional que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje y, en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo;

*(REFORMADA DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**X.** **POSIT**, al cuestionario de tamizaje, que es un instrumento que consta de 81 reactivos que evalúan 7 áreas de funcionamiento de la vida de los adolescentes que pueden verse afectadas por factores de riesgo psicosociales: uso y abuso de sustancias, salud mental, relaciones familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, interés vocacional, conducta agresiva-delictiva;

*(REFORMADA DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**XI.** **Secretaría**, a la Secretaría de Educación y Cultura como dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;

*(REFORMADA DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**XII.** **Trabajador de la educación**, al personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría técnico pedagógica, de dirección y supervisión; así como administrativa o de apoyo y asistencia en el proceso educativo, cuya nómina es con cargo al presupuesto de egresos de la Federación y del Gobierno del Estado de Colima; y

*(ADICIONADA DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**XIII.** **TICCAD**, a las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital.

**Artículo 5. Coordinación interestatal e intermunicipal en proyectos regionales educativos**

**1.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal, en el

ámbito de su competencia, podrán establecer coordinación interestatal e intermunicipal para el desarrollo de proyectos regionales educativos que contribuyan a los principios y fines establecidos en esta Ley.

**2.** Para tal efecto, remitirán un informe a la Legislatura Local y al Cabildo Municipal, respectivamente, sobre inicio del proyecto regional a desarrollar, así como del avance y resultados del mismo a su conclusión.

**Artículo 6. Regionalización de los servicios educativos**

**1.** Para el cumplimiento de los fines y criterios previstos en esta Ley, y de conformidad con las necesidades de la población en sus contextos locales y situacionales, la autoridad educativa estatal podrá llevar a cabo una regionalización en la prestación del servicio educativo, garantizando a las personas el acceso a una educación con equidad, pertinencia y excelencia.

## Capítulo II
## Del Ejercicio del Derecho a la Educación

**Artículo 7. El Derecho a la educación**

**1.** Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

**2.** Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

**3.** La autoridad educativa estatal ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Estatal, al satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas, con base en las disposiciones aplicables.

**Artículo 8. Obligatoriedad de la educación**

1. Todas las personas habitantes del Estado de Colima tienen derecho a la educación.

2. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

3. Es obligación de las madres, padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

4. La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación y en esta Ley.

5. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3º Constitucional y las leyes en la materia.

6. Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la autoridad educativa estatal apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal, en los términos que las leyes en la materia determinen.

(*ADICIONADO DECRETO 175, P.O. 77, SUPL. 1, 19 NOVIEMBRE 2022)*

7. La educación y cuidado de los educandos es integral, por lo que se aplicarán cuestionarios de tamizaje POSIT cuando se requieran, y quienes ejerzan la patria potestad o tutores de los menores deberán realizar las acciones necesarias y las que se sugieran por las autoridades de salud y educación para la atención integral del menor, si se considera que se encuentra en situación de riesgo.

## Capítulo III
## De la Educación en el Estado de Colima

### Artículo 9. Objetivos de la acción educativa en el estado

1. Las autoridades educativas del Estado de Colima buscarán la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocarán al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las acciones que desarrollen tendrán como objetivos

el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Estatal, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.

**Artículo 10. Desarrollo integral humano en la prestación del servicio educativo**

**1.** En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para que las personas que habitan en el Estado de Colima puedan:

**I.** Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo;

**II.** Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social;

**III.** Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso;

**IV.** Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y

**V.** Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos.

**Artículo 11. Bases para el fomento de la educación**

**1.** En el Estado de Colima se fomentará en las personas una educación basada en:

**I.** La identidad y el sentido de pertenencia como mexicanas, mexicanos y colimenses, además del respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;

**II.** La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros;

**III.** La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político;

**IV.** El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles, y

*(ADICIONADO DECRETO 120, P.O. 30 DE JULIO DE 2022)*

Se deberán incluir acciones encaminadas a la separación, reutilización y reciclado de los residuos de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así como promover la educación ambiental en los educandos para controlar y separar los residuos desde la casa.

**V.** El respeto y conservación del patrimonio cultural e histórico, así como de las tradiciones, usos y costumbres del Estado de Colima**.**

*(ADICIONADO DECRETO 334, P.O. NÚM. 45, 22 DE JULIO DE 2023)*

**VI.** El respeto, trato digno y protección de los animales.

**Artículo 12. Principios de la educación**

**1.** En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría de la educación.

**2.** La educación que se imparta por las autoridades educativas del Estado de Colima, además de obligatoria, será:

**I.** Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que:

**a)** Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

**b)** Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales, y en la atención a todo grupo vulnerable;

**II.** Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:

**a)** Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos;

**b)** Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

**c)** Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y

**d)** Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud;

**III.** Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:

**a)** Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la Nación y del Estado de Colima, y

**b)** Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Estatal que se determinen en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

**IV.** Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:

**a)** Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;

**b)** No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de

documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos, y

**c)** Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia; además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, y

**V.** Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

**3.** La educación impartida por los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Título Décimo Primero de la Ley General de Educación y a lo dispuesto en el Título Décimo Segundo de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 13. Fines de la educación**

**1.** La educación impartida en el Estado de Colima persigue los siguientes fines:

**I.** Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades, a través de la mejora continua del Sistema Educativo Estatal;

**II.** Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general;

**III.** Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas;

**IV.** Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios, las instituciones nacionales y estatales;

**V.** Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la

tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias;

**VI.** Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones;

**VII.** Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural y la creación artística, sobre la base de equidad y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país y de Colima;

**VIII.** Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático;

**IX.** Impulsar el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas a través de fomentar aptitudes y conocimientos necesarios para realizar tareas matemáticas, científicas y de la tecnología de la información;

*(REFORMADA DECRETO 334, P.O. NÚM. 45, 22 DE JULIO DE 2023)*

**X.** Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y del Estado de Colima;

*(ADICIONADO DECRETO 334, P.O. NÚM. 45, 22 DE JULIO DE 2023)*

**XI.** Promover y fomentar los valores de cuidado, atención y protección a los animales, a través de la difusión de material didáctico, información y actividades pedagógicas, para prevenir y erradicar su maltrato, y

*(CORRIMIENTO DECRETO 334, P.O. NÚM. 45, 22 DE JULIO DE 2023)*

**XII.** Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país y de Colima.

**Artículo 14. Criterios de la educación**

**1.** La educación impartida en el Estado de Colima se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, los estigmas, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o

en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementarse políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en todos los ámbitos de gobierno de la entidad federativa.

**2.** Además, responderá a los siguientes criterios:

**I.** Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

**II.** Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

**III.** Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas;

**IV.** Será pacífica, promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto y tolerancia a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia;

**V.** Será ecologista, al inculcar los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad;

**VI.** Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso

oportuno en los servicios educativos;

**VII.** Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

**VIII.** Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social;

**IX.** Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y

**X.** Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

## Título Segundo
## Del Sistema Educativo Estatal

### Capítulo I
### De la Naturaleza del Sistema Educativo Estatal

**Artículo 15. Definición de Sistema Educativo Estatal**

**1.** El Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que se imparta en el Estado de Colima, desde la educación básica hasta la superior, así como las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad de la entidad federativa, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.

**Artículo 16. Articulación y coordinación de los esfuerzos en materia educativa**

**1.** A través del Sistema Educativo Estatal se articularán y coordinarán los esfuerzos de la autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal,

de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en esta Ley.

**Artículo 17. Programación estratégica del Sistema Educativo Estatal**

1. El Sistema Educativo Estatal participará en la programación estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua en el Estado de Colima.

**Artículo 18. Integración del Sistema Educativo Estatal**

**1.** En el Sistema Educativo Estatal participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido por:

**I.** Los educandos;

**II.** Personal docente;

**III.** Trabajadores de la educación;

**IV.** Las madres y padres de familia o tutores y quienes ejercen la patria potestad, así como sus asociaciones;

**V.** Las autoridades educativas del Estado de Colima;

**VI.** Las autoridades educativas escolares;

**VII.** Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas del Estado de Colima en la prestación del servicio público de educación;

**VIII.** Las instituciones educativas del Estado de Colima, los Sistemas y subsistemas establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa de la entidad federativa;

**IX.** Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;

**X.** Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía;

**XI.** Los planes y programas de estudio;

**XII.** Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación;

**XIII.** Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a esta Ley;

**XIV.** Los Comités Escolares de Administración Participativa que se conformen de acuerdo con las disposiciones aplicables, y

**XV.** Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en el Estado de Colima.

*(REFORMADO DECRETO 120, P.O. 30 DE JULIO DE 2022)*

2.- La persona titular de la Secretaría de Educación y Cultura, presidirá el Sistema Educativo Estatal.

**Artículo 19. Tipos, niveles, modalidades y opciones educativas**

**1.** La educación que se imparta en el Sistema Educativo Estatal se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:

**I.** Tipos, los de educación básica, medio superior y superior;

**II.** Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley;

**III.** Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y

**IV.** Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia.

**2.** Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Estatal la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física, la educación artística y la educación tecnológica.

**3.** La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta Ley.

**4.** De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación comunitaria con programas o contenidos particulares para ofrecerle una oportuna atención.

**Artículo 20. Diversidad lingüística, regional, sociocultural y biocultural en educación**

**1.** La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responderá a la diversidad lingüística, regional, sociocultural y biocultural de la entidad federativa, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la población del Estado de Colima.

## Capítulo II
## Del Tipo de Educación Básica

**Artículo 21. Niveles y Servicios en Educación Básica**

**1.** La educación básica está compuesta por los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria.

**2.** Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:

**I.** Inicial escolarizada y no escolarizada;

**II.** Preescolar general, indígena y comunitaria;

**III.** Primaria general, indígena y comunitaria;

**IV.** Secundaria, entre las que se encuentran la general, la técnica, la comunitaria, o las modalidades regionales autorizadas por la autoridad educativa federal;

**V.** Secundaria para trabajadores, y

**VI.** Telesecundaria.

**3.** De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos, entre otros, los Centros de Atención Múltiple.

**Artículo 22. Edad mínima para ingresar a la educación básica**

**1.** La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de tres años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

**Artículo 23. Educación inicial**

**1.** En la educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de ese servicio.

**2.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal impartirán educación inicial de conformidad con los principios rectores y objetivos que determine la autoridad educativa federal, en términos de la Ley General de Educación.

**3.** Además, fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la niñez.

**Artículo 24. Educación multigrado**

**1.** La autoridad educativa estatal impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación.

**2.** Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas del Estado de Colima atenderán los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley General de Educación.

## Capítulo III
## Del Tipo de Educación Media Superior

**Artículo 25. Niveles y servicios en educación media superior**

**1.** La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes y se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica.

**2.** La autoridad educativa estatal podrá ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos:

**I.** Bachillerato General;

**II.** Bachillerato Tecnológico;

**III.** Bachillerato Intercultural;

**IV.** Bachillerato Artístico;

**V.** Profesional técnico bachiller;

**VI.** Telebachillerato comunitario;

**VII.** Educación media superior a distancia, y

**VIII.** Tecnólogo.

**3.** Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas señaladas en la presente Ley, como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad no escolarizada estará integrada, entre otros servicios, por la educación a distancia y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales.

**Artículo 26. Políticas para la inclusión, permanencia y continuidad en media superior**

**1.** La autoridad educativa estatal, en el ámbito de sus competencias, establecerá, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos.

**2.** De igual forma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para la certificación que otorga la instancia competente, para egresados de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes, que no hayan ingresado a educación superior, con la finalidad de proporcionar herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral.

*(ADICIONADO DECRETO 402, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**3.** La autoridad educativa estatal, otorgará facilidades pedagógicas de acceso, de reingreso y permanencia a madres y padres adolescentes así como a personas adolescentes y jóvenes embarazadas, con el objeto que concluyan la educación media superior.

**Artículo 27. Sistema Estatal de Educación Media Superior**

**1.** El tipo de educación media superior en el Estado de Colima se organizará en un sistema estatal. Dicho sistema responderá, en términos de la Ley General de Educación, al marco curricular común a nivel nacional establecido por la autoridad educativa federal con la participación de la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado de Colima.

**2.** El Sistema Estatal de Educación Media Superior del Estado de Colima se integrará por:

**I.** Las instituciones públicas estatales que imparten educación media superior;

**II.** Los Centros de Educación Media Superior a Distancia;

**III.** Los Telebachilleratos Comunitarios;

**IV.** Los planteles particulares que imparten educación media superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, y

**V.** Los planteles públicos federales que imparten educación media superior en el Estado de Colima.

### Artículo 28. Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior

**1.** La Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado de Colima será la encargada de formular políticas, estrategias, programas y metas en materia de educación media superior.

## Capítulo IV
## Del Tipo de Educación Superior

### Artículo 29. Niveles y servicios en educación superior

**1.** La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

**2.** En la prestación de los servicios de educación superior se observará lo dispuesto por la Ley General aplicable.

**Artículo 30. Obligatoriedad de la educación superior**

**1.** La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas.

**2.** Las políticas que lleven a cabo la autoridad educativa estatal se realizarán con base en lo establecido por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley General aplicable.

**Artículo 31. Gratuidad de la Educación Superior**

**1.** En el ámbito de su competencia, la autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal concurrirán con la autoridad educativa federal para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos, para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio nacional. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la Ley otorga autonomía.

**Artículo 32. Registro Estatal de Opciones para Educación Superior**

**1.** La autoridad educativa estatal establecerá el Registro Estatal de Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad federativa, así como los requisitos para su acceso.

**2.** Para tal efecto, la autoridad educativa estatal dispondrá las medidas para que las instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado de Colima proporcionen los datos para alimentar el Registro Estatal de Opciones para Educación Superior.

**3.** La información del registro al que se refiere este artículo será pública y difundida de manera electrónica, a través de los medios de comunicación determinados por la autoridad educativa estatal.

**Artículo 33. Inclusión, continuidad, egreso oportuno y cobertura en educación superior**

**1.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal, en el ámbito

de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes. Determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los términos que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de formación continua y actualización para responder a las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico.

**Artículo 34. Respeto a la autonomía Universitaria**

**1.** Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que la ley les otorga autonomía, en los términos establecidos en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, y administrar su patrimonio y recursos.

## Capítulo V
## Del Fomento de la Investigación, la Ciencia, las Humanidades, la Tecnología y la Innovación

**Artículo 35. Derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de la Innovación**

**1.** En el Estado de Colima se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura.

**2.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal, en el ámbito de su competencia, promoverán el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social y el desarrollo de las actividades productivas de la entidad federativa.

**Artículo 36. Fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación**

**1.** El fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación que realicen la autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley General de

Ciencia, Tecnología e Innovación.

**Artículo 37. Uso de las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital**

**1.** El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

## Capítulo VI
## De la Educación Indígena

**Artículo 38. Objeto de la educación indígena**

**1.** En el Estado de Colima se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas del Estado de Colima como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

**2.** La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado de Colima.

**Artículo 39. Consulta de buena fe y de manera previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas**

**1.** La autoridad educativa estatal consultará de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 40. Acciones en materia de educación indígena**

**1.** En materia de educación indígena, la autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal podrán realizar lo siguiente, entre otras acciones:

**I.** Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

**II.** Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas, y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

**III.** Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas de la entidad federativa;

**IV.** Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación del personal docente en las lenguas de las regiones correspondientes;

**V.** Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;

**VI.** Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y

**VII.** Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

## Capítulo VII
## De la Educación Humanista

### Artículo 41. Enfoque humanista en educación

**1.** En la educación que se imparta en el Estado de Colima se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza.

**2.** De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios.

**Artículo 42. Fomento de la educación artística**

**1.** La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones y facultades, generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas. En coordinación con la autoridad educativa federal, adoptará medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se promuevan métodos de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que exprese sus emociones a través de manifestaciones artísticas y se contribuya al desarrollo cultural y cognoscitivo de las personas.

## Capítulo VIII
## De la Educación Inclusiva

**Artículo 43. Educación inclusiva**

**1.** La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

**2.** La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos.

**Artículo 44. Finalidad de la educación inclusiva**

**1.** La educación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje de todos los educandos en la totalidad de los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Para tal efecto, las acciones de la autoridad educativa estatal en la materia buscarán:

**I.** Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;

**II.** Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;

**III.** Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;

**IV.** Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Estatal por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras;

**V.** Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación, y

**VI.** Proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.

**Artículo 45. Educación especial**

**1.** En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.

**2.** La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia y de conformidad con los criterios orientadores para la prestación de los servicios de educación especial que emita la autoridad educativa federal, para atender a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizará lo siguiente:

**I.** Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, personal docente y, en su caso, derivados por una condición de salud, para garantizar el derecho a la educación de los educandos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación;

**II.** Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial,

procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado;

**III.** Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria;

**IV.** Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación;

**V.** Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, y presten los apoyos que los educandos requieran;

**VI.** Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva, y

**VII.** Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación.

*(ADICIONADO DECRETO 364, P.O. 74 18 NOVIEMBRE 2023)*

**3.** La educación especial, procurará incorporar la Modalidad de Educación Dual para las Personas con Discapacidad, para lograr una formación que les permita lograr su autosuficiencia e integración plena, efectiva y activa en la sociedad, asimismo para garantizar su derecho al trabajo, brindándole los conocimientos, habilidades y competencias que le permitan su inclusión en condiciones de igualdad al mundo laboral.

**Artículo 46. Medidas para garantizar la educación inclusiva**

**1.** Para garantizar la educación inclusiva, la Autoridad Educativa Estatal, en el ámbito de su competencia, ofrecerá las medidas pertinentes, entre ellas:

**I.** Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;

**II.** Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas;

**III.** Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;

**IV.** Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y

**V.** Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes y a los educandos con trastornos del espectro autista, la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades.

**Artículo 47. Disposiciones de accesibilidad en el Sistema Educativo Estatal**

**1.** En el Sistema Educativo Estatal se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las Leyes Estatales en la materia y en las demás normas aplicables.

## Capítulo IX
## De la Educación para Personas Adultas

**Artículo 48. Objetivo de la educación para personas adultas**

**1.** La autoridad educativa estatal ofrecerá acceso a programas y servicios educativos para personas adultas en distintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales.

**2.** Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la vida que posibilite a las personas adultas formar parte activa de la sociedad, a través de las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquiera con el proceso de enseñanza aprendizaje que el Estado facilite para este fin.

**Artículo 49. Características de la educación para personas adultas**

**1.** La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida, y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de

servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

*(ADICIONADO DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**2.** Como un medio para su reinserción a la sociedad, las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior, procurando que esta sea técnica, ajustándola a las condiciones imperantes en el Centro Penitenciario. La educación que se imparta en los centros penitenciarios será laica, intercultural, gratuita, con perspectiva de género y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados.

Así mismo, la autoridad penitenciaria incentivará la enseñanza superior, debiendo celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional en materia educativa para ampliar lo oferta educativa y su calidad.

*(ADICIONADO DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**3.** Tratándose de personas indígenas, la educación que se imparta en los centros penitenciarios será bilingüe y acorde a su cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua.

**Artículo 50. Acreditación de los conocimientos adquiridos**

**1.** Las personas beneficiarias de la educación referida en este Capítulo podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83 y 145 de la Ley General de Educación. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.

**2.** La autoridad educativa estatal organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para personas adultas. Promoverá ante las instancias competentes, se den facilidades necesarias a los trabajadores para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior.

**3.** Quienes participen voluntariamente proporcionando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.

*(ADICIONADO DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**4.** Las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la autoridad educativa correspondiente podrán realizar las labores de docencia a que se refieren los puntos 2 y 3 del Artículo 49 de la presente Ley.

## Título Tercero
## Del Proceso Educativo

### Capítulo I
### De la Orientación Integral en el Proceso Educativo

**Artículo 51**. **La orientación integral en el proceso educativo**

**1.** La orientación integral en el proceso educativo comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación del personal docente en los procesos de enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio.

**Artículo 52**. **La formación de las y los colimenses**

**1.** La orientación integral, en la formación de las colimenses y los colimenses, considerará lo siguiente:

**I.** El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;

**II.** La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos;

**III.** El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de comunicación;

**IV.** El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación;

**V.** El pensamiento filosófico, histórico y humanístico;

**VI.** Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización;

**VII.** El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad;

**VIII.** El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos;

**IX.** Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad;

**X.** La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas, y

**XI.** Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática basada en la educación cívica.

**Artículo 53. Acompañamiento de los educandos en su trayectoria formativa**

**1.** El Personal docente acompañará a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva.

*(ADICIONADO DECRETO 78, P.O. 16 ABRIL 2022)*

**2.** En lo que respecta a su trayectoria formativa profesional, se entenderá también, por acompañamiento de los educandos, la implementación de programas de orientación vocacional, así como el de promover el establecimiento de acuerdos entre instituciones educativas y el sector productivo para impulsar las prácticas profesionales que permitan a los alumnos adquirir aptitudes, capacidades y experiencia de calidad, reforzar el aprendizaje del aula, identificar los intereses de especialización para el efecto de mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional.

**Artículo 54. Evaluación integral del educando**

**1.** La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

**2.** Las instituciones educativas deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores y quienes ejerzan la patria potestad, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento.

## Capítulo II
## De los Planes y Programas de Estudio

**Artículo 55. Objetivo de los planes y programas de estudio**

**1.** Los planes y programas a que se refiere el Capítulo V de la Ley General de Educación favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo medio superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país.

**2.** Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas.

**3.** El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y programas de estudio se basará en la libertad, creatividad y responsabilidad que aseguren una armonía entre las relaciones de educandos y docentes; a su vez, promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación y el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa.

**4.** Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan

con este requisito.

**Artículo 56. Elaboración de los planes y programas de estudio**

**1.** En términos de la Ley General de Educación, la autoridad educativa federal determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás aplicables para la formación del personal docente de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de la misma Ley General de Educación.

**2.** De conformidad a las disposiciones que se emitan, la autoridad educativa estatal, emitirá su opinión para que se considere en los planes y programas de estudio el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales del Estado de Colima.

**3.** La autoridad educativa estatal podrá solicitar a la autoridad educativa federal actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.

**4.** Los planes y programas de estudio en educación media superior atenderán el marco curricular común que sea establecido por la autoridad educativa federal con la participación de la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado de Colima, con el propósito de contextualizarlos a sus realidades regionales. La elaboración de planes y programas de estudio de los bachilleratos de universidades públicas autónomas por ley se sujetará a las disposiciones correspondientes.

**5.** En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere este artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión el personal docente, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales.

**Artículo 57. Publicación de los planes y programas de estudio**

**1.** Los planes y programas que la autoridad educativa federal determine en cumplimiento de la Ley General de Educación, así como sus modificaciones, se publicarán en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y, previo a su aplicación, se deberá capacitar al Personal docente respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios.

**2.** En el caso de los planes y programas para la educación media superior, que la autoridad educativa estatal determine en cumplimiento al artículo 3o. Constitucional, Ley General de Educación, esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, podrán publicarse en los medios informativos oficiales del Estado y de los organismos descentralizados correspondientes.

**Artículo 58. Contenidos para opinión de los planes y programas de estudio**

**1.** La opinión que se emita por la autoridad educativa estatal sobre el contenido de los planes y programas de estudio será, entre otros, respecto a lo siguiente:

**I.** El aprendizaje de las matemáticas;

**II.** El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita;

**III.** El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía;

**IV.** El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

**V.** El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestra entidad, la importancia de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas;

**VI.** El aprendizaje de las lenguas extranjeras;

**VII.** El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física;

**VIII.** La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre;

**IX.** El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria;

*(REFORMADA DECRETO 95, P.O. 44, 04 JUNIO 2022)*

**X.** La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes, de las infecciones de transmisión sexual y la educación menstrual.

**XI.** La educación socioemocional;

**XII.** La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

**XIII.** El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del Lenguaje de Señas Mexicana, y fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas;

**XIV.** La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera;

**XV.** El fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la protección de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

**XVI.** La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental;

**XVII.** El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, así como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales;

**XVIII.** El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de relaciones, solidarias y fraternas;

**XIX.** La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

**XX.** El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales;

**XXI.** La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los derechos humanos para garantizar el respeto a los mismos;

**XXII.** El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así como el desarrollo de la creatividad artística por medio de los procesos tecnológicos y tradicionales;

**XXIII.** La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, así como la personalidad de los educandos;

**XXIV.** El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y

**XXV.** Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## Capítulo III
## De las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital en el Proceso Educativo

*(REFORMADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**Artículo 59. Utilización de las TICCAD en el proceso educativo.**

*(REFORMADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**1.** En la educación que se imparta en el Estado de Colima se utilizará el avance de las TICCAD, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población.

*(REFORMADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**2.** Las TICCAD serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos. Su uso, por parte del alumnado de educación básica y media superior durante la jornada escolar se limitará a fines educativos previamente planificados por el personal docente, en situaciones de emergencia debidamente justificadas o por necesidades específicas de accesibilidad.

*(ADICIONADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**3.** El uso de dichas tecnologías, en el ámbito escolar, estará sujeto a supervisión del personal docente y a la normativa que para tal efecto emitan las autoridades educativas competentes, promoviendo su integración responsable y adecuada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin comprometer la atención, el bienestar, ni el desarrollo integral de las y los estudiantes.

*(REFORMADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**Artículo 60. Capacitación del personal docente para desarrollar habilidades en el uso de las TICCAD.**

*(REFORMADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**1.** La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, promoverá la formación y capacitación del personal docente para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las TICCAD para favorecer el proceso educativo.

## Capítulo IV
## De la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior

### Artículo 61. Emisión de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior

**1.** La autoridad educativa estatal emitirá una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, la cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos en el Estado de Colima.

### Artículo 62. Contenidos de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior

**1.** La elaboración de la Guía a la que se refiere este Capítulo se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la autoridad educativa federal. En dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer la mejora escolar.

## Capítulo V
## Del Calendario Escolar

### Artículo 63. Determinación del calendario escolar

**1.** La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de personal docente de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos.

**2.** Las autoridades educativas escolares, previa autorización de la autoridad educativa estatal, y de conformidad con los lineamientos que expida la autoridad educativa federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.

**Artículo 64. Contenido del calendario escolar**

**1.** En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del educando, a través de la práctica docente, actividades educativas y otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.

**2.** Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad educativa que haya establecido o, en su caso, autorizado el ajuste correspondiente al calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la autoridad educativa federal.

**3.** De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa estatal tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos.

**Artículo 65. Publicación del calendario escolar**

**1.** El calendario que la autoridad educativa federal determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de personal docente de educación básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

**2.** La autoridad educativa estatal publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la autoridad educativa federal.

## Capítulo VI
## De la Participación de Madres y Padres de Familia o Tutores en el Proceso Educativo

**Artículo 66. Corresponsabilidad de madres y padres de familia o tutores en el proceso educativo**

**1.** Las madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad

serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

**Artículo 67. Orientación para las familias de los educandos**

*(REFORMADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**1.** La autoridad educativa estatal desarrollará actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, entre otros.

*(ADICIONADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**2.** Asimismo, la autoridad educativa promoverá, en el ámbito de su competencia, el uso responsable de las TICCAD a través de acciones de sensibilización y alfabetización digital que garanticen los fines educativos, la convivencia escolar, la protección de la privacidad, la integridad de las personas, así como el desarrollo integral de los educandos y otros temas que permitan a madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

*(ADICIONADO DECRETO 354, P.O. 89, SUPL. 2, 05 SEPTIEMBRE 2026)*

**3.** Para efectos del presente artículo, se entenderá por alfabetización digital el desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades para acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear información mediante el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales, así como para reconocer los riesgos y oportunidades asociados a su utilización.

## Capítulo VII
## De Otros Complementos del Proceso Educativo

**Artículo 68. Escuelas establecidas por negociaciones o empresas**

**1.** Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa estatal.

**2.** Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás

elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

**3.** El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad de circunstancias.

**4.** La autoridad educativa estatal podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo.

**Artículo 69. Formación para el trabajo**

**1.** La formación para el trabajo deberá estar enfocada en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona desempeñar una actividad productiva, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado. Se realizará poniendo especial atención a las personas con discapacidad con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral.

**2.** La certificación de la formación para el trabajo se ajustará al régimen que para tal efecto establezca la autoridad educativa federal, el cual será aplicable a toda la República en los términos de la Ley General de Educación, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades -intermedios o terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

**3.** La definición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes susceptibles de certificación, así como los procedimientos de evaluación correspondientes, se regirán por los lineamientos generales que determine la autoridad educativa federal aplicables en toda la República, sin perjuicio de las demás disposiciones que emita la autoridad educativa estatal en atención a requerimientos específicos. Los certificados serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares señalados en estos lineamientos, en cuya determinación, así como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo que sean ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos estatal o municipal.

**4.** Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## Título Cuarto
## Del Educando

### Capítulo I
### Del Educando como Prioridad en el Sistema Educativo Estatal

**Artículo 70. Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.**

**1.** En la educación impartida en el Estado de Colima se priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, la autoridad educativa estatal garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

**2.** En todos los planteles educativos de la Entidad, en los que se imparta educación básica y media superior, así como inicial y especial, de manera primordial se atenderá el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es decir, que toda persona o autoridad educativa estatal, municipal y escolar, en todo momento deberá privilegiar el deber de atenderlos y cuidarlos, promoviendo y protegiendo sus derechos, incluso por encima de la protección que se les da a los derechos de los adultos.

**Artículo 71. Derechos de los educandos**

**1.** Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.

**2.** Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:

**I.** Recibir una educación de excelencia;

**II.** Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral;

**III.** Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad;

**IV.** Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión;

**V.** Recibir una orientación educativa y vocacional;

**VI.** Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral;

**VII.** Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de aprendizaje comunitario;

**VIII.** Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

**IX.** Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las disposiciones respectivas, y

**X.** Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Colima, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

**3.** La autoridad educativa estatal establecerá los mecanismos que contribuyan a su formación integral, tomando en cuenta los contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos en la elaboración y aplicación de las políticas educativas en sus distintos tipos y modalidades.

**Artículo 72. Expediente único del educando**

**1.** La autoridad educativa estatal creará para cada educando desde educación inicial hasta media superior, un expediente único en el que se contengan los datos sobre su trayectoria académica. En todo momento, la autoridad educativa estatal deberá atender las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

**2.** La información del expediente al que se refiere este artículo se proporcionará a la autoridad educativa federal, en los términos que señale, para actualizar el Sistema de Información y Gestión Educativa previsto en la Ley General de Educación.

**Artículo 73. Servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología.**

**1.** La autoridad educativa estatal ofrecerá servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología desde la educación básica hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y las necesidades de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades.

*(ADICIONADO DECRETO 176, SUPL. 1 P.O. 19 NOVIEMBRE DE 2022)*

**2.** La Secretaría deberá implementar, coordinadamente con la Secretaría de Salud, un programa de salud mental que brinde diagnóstico, tratamiento, asistencia y a las niñas, niños y adolescentes que sean canalizados por aquella, procedentes de un centro escolar para su atención.

*(ADICIONADO DECRETO 176, SUPL. 1 P.O. 19 NOVIEMBRE DE 2022)*

**3.** El sistema educativo estatal velará por contar con especialistas en salud mental, que lleven a cabo el diagnóstico, tamizaje de salud mental y en su caso canalización a la Secretaría de Salud, a fin de procurar el adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

*(ADICIONADO DECRETO 176, SUPL. 1 P.O. 19 NOVIEMBRE DE 2022)*

**4.** El tamizaje de salud mental se llevará a cabo, por lo menos una vez en el transcurso del ciclo escolar, para lo cual, los especialistas en salud mental, deberán contar con las herramientas, materiales y tecnología necesaria, proporcionadas coordinadamente por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

*(ADICIONADO DECRETO 176, SUPL. 1 P.O. 19 NOVIEMBRE DE 2022)*

**5.** Si derivado del tamizaje de salud mental se advierte la necesidad de atención a la salud mental de alguna niña, niño o adolescente, la autoridad educativa deberá informar a quien ejerza la representación legal del educando y canalizarlo para su atención a la Secretaría de Salud. En caso de que, quien ejerce la representación legal del educando, no lo presente para su atención, la Secretaría de Educación dará vista a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito de sus atribuciones legales lleve a cabo lo conducente.

## Capítulo II
## Del Fomento de Estilos de Vida Saludables en el Entorno Escolar

### Artículo 74. Lineamientos para la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela

**1.** La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, aplicará y vigilará el cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal sobre la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela.

**2.** La autoridad educativa estatal realizará acciones de vigilancia para que los alimentos y bebidas que se preparen y procesen al interior de las escuelas cumplan con el valor nutritivo para la salud de los educandos.

**Artículo 75. Prohibición sobre la distribución y comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos**

**1.** Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como de las bebidas energizantes.

**2.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal promoverán ante las autoridades correspondientes la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares.

**Artículo 76. Fomento de la activación física, el deporte escolar, y la educación física**

**1.** La autoridad educativa estatal establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la autoridad educativa estatal considerará las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.

**2.** El Gobierno del Estado de Colima dispondrá las medidas para que los certificados médicos de los educandos que se requieran para sus trámites escolares se emitan sin costo alguno.

**Artículo 77. Cooperativas para fomentar estilos de vida saludables**

**1.** Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal y a las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 78. Programas alimentarios en escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta marginación y vulnerabilidad social**

**1.** La autoridad educativa estatal, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, impulsará programas alimentarios para los educandos a partir de microempresas locales, en escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta marginación y vulnerabilidad social.

## Capítulo III
## De la Cultura de la Paz, Convivencia Democrática en las Escuelas y Entornos Escolares Libres de Violencia

### Artículo 79. Medidas para preservar la integridad física, psicológica y social del educando

**1.** En la impartición de educación para menores de dieciocho años, la autoridad educativa estatal, en coordinación con otras áreas de gobierno, tomará medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

**2.** Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

**3.** En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

**4.** Cuando exista ausentismo del educando por cinco días consecutivos o siete acumulados en un mes, sin que exista justificación por escrito de madres y padres de familia o tutores, o quienes ejerzan la patria potestad, las autoridades educativas escolares de las escuelas públicas y privadas del tipo básico informarán a la autoridad educativa estatal, la cual emitirá una Alerta Temprana y será remitida a las Defensorías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para los efectos correspondientes.

*(REFORMADO DECRETO 402, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**5.** La autoridad educativa estatal adoptará e implementará las facilidades necesarias, a fin de que, las mujeres o personas menstruantes estudiantes que hayan sido diagnosticadas con dismenorrea, previa acreditación mediante comprobante médico emitido por Médico especialista en Ginecología adscrito a Institución Pública de Salud, puedan ausentarse del aula sin que ello represente alguna afectación posterior en su evaluación escolar; así mismo, la autoridad educativa, efectuara disposiciones pedagógicas de acceso, de reingreso y permanencia a madres y padres adolescentes, así como a personas

adolescentes y jóvenes embarazadas, con el objeto que puedan concluir su educación media superior y superior.

*(ADICIONADO DECRETO 95, P.O. 44, 04 JUNIO 2022)*

Debiendo el Centro Educativo al que asistan observar la viabilidad para recibir las clases de forma virtual y/o realizar la entrega de trabajos a través de plataformas digitales y/o aplicar exámenes en la misma modalidad, cuando éstas concurran en las fechas en que sea necesario el ausentarse.

*(FE DE ERRATAS DECRETO 175, P.O. 83, 10 DICIEMBRE)*

**6.** Con el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad y/o tutores se aplicará el cuestionario de tamizaje POSIT a los alumnos de educación básica y media superior, cuando así se considere necesario por el Director del plantel, salvaguardando en todo momento los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 80. Promoción de la cultura de la paz y no violencia en las escuelas**

**1.** Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

**2.** Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

**I.** Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática;

**II.** Promover en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos;

**III.** Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas;

**IV.** Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea

psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos;

**V.** Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas para atender dicha problemática;

**VI.** Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas;

**VII.** Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;

**VIII.** Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y

**IX.** Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de información sobre las mismas.

**3.** La omisión de los servidores públicos en el cumplimiento de las acciones antes mencionadas, dará lugar al inicio de los procedimientos y sanciones que en su caso prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables.

**Artículo 81. Protocolos para el fomento de la cultura de la paz y no violencia**

*(REFORMADO DECRETO 120, P.O. 30 DE JULIO DE 2022)*

1. La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su respectiva competencia, cumplirá con los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento

del artículo 80 de esta Ley. Entre los protocolos que emita, deberán encontrarse para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa. Protocolos que deberán ser actualizados cada sexenio y deberán vincularse con el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Colima.

**Artículo 82. Seguro escolar contra accidentes personales para educandos**

**1.** La autoridad educativa estatal emitirá los lineamientos para la contratación optativa de un seguro escolar contra accidentes personales para educandos que cursen el tipo básico. Dichas disposiciones contendrán los esquemas de subsidios que, en su caso, contemple el Gobierno del Estado de Colima.

## Título Quinto
## De la Revalorización de las Maestras y los Maestros

### Capítulo I
### Del Magisterio como Agente Fundamental en el Proceso Educativo

**Artículo 83. Revalorización de las maestras y los maestros**

**1.** Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.

**2.** Los esfuerzos y las acciones de la autoridad educativa estatal en la revalorización de las maestras y los maestros, para efectos de esta Ley, perseguirán los siguientes fines:

**I.** Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos;

**II.** Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización;

**III.** Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas escolares, de los educandos, madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad y sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad;

**IV.** Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo;

**V.** Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa;

**VI.** Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor;

**VII.** Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa; y

**VIII.** Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.

**Artículo 84. Descarga administrativa**

**1.** La autoridad educativa estatal colaborará con la autoridad educativa federal en la revisión permanente de las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia.

**2.** En las actividades de supervisión, las autoridades educativas escolares darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades educativas escolares y la participación de las madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad.

**Artículo 85. Sistema de administración de nómina**

**1.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal que impartan educación básica, efectuarán las acciones necesarias para que los movimientos y pagos de ese personal se realicen a través de un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad educativa y la clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la autoridad

educativa federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**2.** El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de rendición de cuentas, y para lo cual la autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal, mediante los convenios respectivos, se coordinarán con la autoridad educativa federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los pagos se deberán realizar preferentemente mediante medios electrónicos.

## Capítulo II
## Del Personal Educativo Estatal

**Artículo 86. Relación jurídica laboral y remoción del personal.**

**1.** La relación jurídica laboral que ampara el derecho de los trabajadores estatales de la educación se considera establecida entre estos trabajadores, el Titular de la Secretaría o en su caso, la persona titular del organismo establecido para la Prestación del Servicio Público Educativo.

**Artículo 87. Instancia competente para dirimir conflictos laborales y la legislación aplicable a los mismos.**

**1.** Los conflictos laborales que se presenten entre las Autoridades Educativas, la Coordinación o la Secretaría, con los trabajadores de base a su servicio o con el Sindicato a que pertenezca el personal educativo, serán dirimidos ante un órgano colegiado integrado con un representante de la autoridad educativa estatal, un representante del Sindicato respectivo y el Magistrado o Magistrada Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Este órgano tendrá la facultad de substanciar los procedimientos y dictar las sentencias respectivas, sujetándose para ello a lo dispuesto en el Titulo Séptimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 Constitucional.

**Artículo 88. Inducción del personal.**

**1.** El personal docente y administrativo iniciará su función previo conocimiento de la importancia de su misión y de sus deberes, a fin de que proceda a cumplirlos con responsabilidad, patriotismo y rectitud.

**Artículo 89. Prestaciones de seguridad social y reconocimiento de derechos.**

*(REFORMADO DECRETO 176, SUPL. 1, P.O. 19 NOVIEMBRE DE 2022)*

**1.** Las prestaciones sociales y de seguridad social que se otorguen a los trabajadores dependientes de la Dirección de Educación Pública de la Secretaría serán proporcionadas por el Gobierno del Estado y las autoridades educativas, como lo establece la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, así como, la normatividad que al efecto resulte aplicable, sea de índole Constitucional, de legalidad o aquella que se derive de las Condiciones Generales de Trabajo al efecto aplicables.

**2.** Los trabajadores de la Coordinación, mantendrán, sin interrupción alguna las prestaciones de seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

**3.** El Gobierno del Estado y las autoridades educativas deberán respetar íntegramente los derechos reconocidos y adquiridos de los trabajadores de la educación en acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas, convenios celebrados con la representación sindical y en las disposiciones legales aplicables, así mismo, promoverá, operará e instrumentará programas de beneficios y/o prestaciones laborales, salariales, de seguridad social y profesionales.

## Capítulo III
## De los Procesos de Admisión, Promoción y Reconocimiento en Educación Básica y en Educación Media Superior

### Artículo 90. Procesos de admisión, promoción y reconocimiento

**1.** Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por las autoridades educativas del Estado de Colima en educación básica y media superior, es necesario haber sido admitido al servicio público educativo a través de un proceso de admisión. Los procesos de admisión, promoción en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

**2.** En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa estatal y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

## Capítulo IV

## Del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización

### Artículo 91. Sistema integral de formación, capacitación y actualización

**1.** La autoridad educativa estatal constituirá el sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado de Colima, para que las maestras y los maestros ejerzan su derecho de acceder a éste, en términos de lo establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

**2.** Las opciones de formación, capacitación y actualización tendrán contenidos con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social.

### Artículo 92. Fines del sistema integral de formación, capacitación y actualización

**1.** El sistema integral de formación, capacitación y actualización tendrá los siguientes fines:

**I.** La formación, con nivel de licenciatura, de maestras y maestros de educación básica con los conocimientos y aptitudes necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos;

**II.** La formación continua, la actualización de conocimientos de las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología e innovación y otras que contribuyan a la superación docente de las maestras y los maestros en servicio;

**III.** La promoción de programas de especialización, maestría y doctorado para una orientación integral, adecuados a las necesidades, contextos regionales y locales de la prestación de los servicios educativos y de los recursos disponibles;

**IV.** La realización de programas de inducción, actualización, capacitación y superación profesional para las maestras y maestros de educación media superior;

**V.** La promoción del enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, la cultura de la paz y la integridad en la práctica de las funciones de las maestras y los maestros, y

**VI.** El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura

educativa.

**2.** La implementación del sistema integral de formación, capacitación y actualización será progresiva y se ajustará a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.

**Artículo 93. Convenios para ampliar las opciones de capacitación**

**1.** La autoridad educativa estatal podrá suscribir convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones de formación, capacitación y actualización que para tal efecto establezca la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

**2.** Asimismo, impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia generados por las instituciones de formación docente y los sectores académicos, de conformidad con los criterios que emita la Comisión.

## Capítulo V
## De la Formación Docente

**Artículo 94. Criterios de las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia**

**1.** Las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia del Estado de Colima contarán con el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos que les permita atender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

**2.** En los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente, se promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión para todos los tipos educativos; asimismo, se considerarán modelos de formación docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad.

**Artículo 95. Fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente**

**1.** La autoridad educativa estatal fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, para lo cual, tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes acciones:

**I.** Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones

formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana;

**II.** Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas educativos, particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia tradición y experiencia en la formación pedagógica y docente;

**III.** Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias entre las maestras y los maestros de los diferentes sistemas y subsistemas educativos;

**IV.** Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que priorice el máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de los educandos;

**V.** Promover la integración de un acervo físico y digital en las instituciones formadoras de docentes, de bibliografía actualizada que permita a las maestras y los maestros acceder a las propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras;

**VI.** Promover la acreditación de grados académicos superiores de los docentes;

**VII.** Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación, y

**VIII.** Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formación, así como programas e incentivos para su desarrollo profesional.

**Artículo 96. Lineamientos para proporcionar la formación inicial**

**1.** La autoridad educativa estatal emitirá los lineamientos para proporcionar la formación inicial en el Estado de Colima, los cuales atenderán la programación estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional prevista en la Ley General de Educación.

## Título Sexto
## De los Planteles Educativos

## Capítulo Único
## De las Condiciones de los Planteles Educativos para Garantizar su Idoneidad y la Seguridad de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes

### Artículo 97. Importancia de los planteles educativos

**1.** Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación por parte de las autoridades educativas del Estado de Colima o por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

**2.** Con el acuerdo de las autoridades educativas estatales, madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad y la comunidad, en la medida de sus posibilidades, funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno.

### Artículo 98. Requisitos de la infraestructura física educativa

**1.** Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por la autoridad educativa estatal, la autoridad educativa municipal y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Colima, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

**2.** Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por la autoridad educativa estatal, la autoridad educativa municipal y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Colima, deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal.

**3.** La autoridad educativa estatal coadyuvará con la autoridad educativa federal para mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento de los muebles o inmuebles que se destinen al servicio educativo.

**Artículo 99. Disposiciones normativas a cumplir para construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento de la infraestructura física educativa**

**1.** Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, la autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes y los particulares que impartan educación en términos de esta Ley, atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal a los que se refiere el artículo 103 de la Ley General de Educación y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y municipal.

**2.** Las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularan en materia de infraestructura por sus órganos de gobierno y su normatividad interna.

**Artículo 100. Requisitos para que un inmueble preste servicio educativo**

**1.** Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos deben obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior, deberá obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar expedido por las autoridades correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal. Los documentos que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble.

**2.** Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil y de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal competentes, según corresponda.

**3.** En la educación que impartan los particulares con autorización o con

reconocimiento de validez oficial de estudios, debe demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción II, de la Ley General de Educación.

**Artículo 101. Atención prioritaria de escuelas públicas en zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas**

**1.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal atenderán de manera prioritaria las escuelas públicas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades.

**2.** En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa.

**3.** A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la autoridad educativa federal, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.

**Artículo 102. Instancia estatal para ejercer las atribuciones en materia de infraestructura física educativa**

**1.** La autoridad educativa estatal, a través de la instancia que determine, realizará las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa, para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo y demás disposiciones legales aplicables.

**Artículo 103. Planeación financiera y administrativa para la infraestructura física educativa**

**1.** La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su respectiva competencia, deberá desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de espacios educativos públicos al servicio del Sistema Educativo Estatal, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos destinados para ese efecto, sean prioritarios y oportunos, y las respectivas obligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

**2.** Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 104. Mantenimiento de los muebles e inmuebles públicos destinados al servicio educativo.**

**1.** Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles públicos, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federal, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad y demás integrantes de la comunidad.

**2.** La autoridad educativa estatal promoverá la participación directa de los municipios para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. Los municipios coadyuvarán en el mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz.

**3.** Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa estatal. Las acciones que se deriven de la aplicación de este párrafo, en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal de la escuela, tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares.

**Artículo 105**. **Colores y nombres de los planteles escolares**

**1.** Los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro.

**2.** Los planteles educativos públicos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial.

**3.** La autoridad educativa estatal será la facultada para establecer las denominaciones oficiales de los planteles públicos de educación básica y educación media superior del Sistema Educativo Estatal; dichas denominaciones deberán hacer referencia a los valores nacionales, maestros eméritos o nombres de personas ameritadas a quienes la Nación o el Estado de Colima deba exaltar para engrandecer nuestra esencia popular y los símbolos patrios.

**4.** Los planteles de educación básica y media superior, dependientes de la autoridad educativa estatal, llevarán el nombre que esta designe o elija, de una terna puesta a su consideración. El director del plantel escolar deberá presentar la terna ante dicha autoridad, acompañando las biografías o reseñas de los personajes o valores nacionales propuestos.

## Título Séptimo
## De la Mejora Continua de la Educación

### Capítulo Único
### Del Proceso de Mejora Continua de la Educación en Colima

**Artículo 106. Definición de mejora continua de la educación**

**1.** La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo permanente del Sistema Educativo Estatal para el incremento del logro académico de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos.

**Artículo 107. Evaluación del Sistema Educativo Estatal**

**1.** La autoridad educativa estatal coadyuvará con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en la evaluación de las cualidades de los actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Estatal, con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación.

**2.** La evaluación a la que se refiere este artículo será integral, continua, colectiva, incluyente, diagnóstica y comunitaria. Valorará el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades educativas sobre la atención de las problemáticas de las escuelas y los avances de las políticas que lleven para el cumplimiento de sus obligaciones en materia educativa; además de aquellas de madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, respecto a sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y esta Ley.

**Artículo 108. Programa Educativo Estatal**

**1.** Con objeto de contribuir al proceso al que se refiere este Capítulo, la autoridad educativa estatal tendrá a su cargo elaborar un Programa Educativo Estatal para

garantizar el acceso a la educación con equidad y excelencia para las y los colimenses.

**2.** El Programa Educativo Estatal de Colima tendrá un carácter plurianual y contendrá de manera integral aspectos sobre la infraestructura y el equipamiento de la infraestructura educativa, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales, entre otros.

## Título Octavo
## Del Federalismo Educativo

### Capítulo Único
### De la Distribución de la Función Social Educativa del Estado de Colima

**Artículo 109. Atribuciones exclusivas de la autoridad educativa estatal.**

**1.** De conformidad con la Ley General de Educación, corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:

**I.** Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente;

**II.** Vigilar que las autoridades educativas escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la autoridad educativa federal;

**III.** Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación del personal docente de educación básica;

**IV.** Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación del personal docente de educación básica;

**V.** Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior, respecto a la formación, capacitación y actualización para el personal docente, de conformidad con las

disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

**VI.** Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con la Ley General de Educación y los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida;

**VII.** Otorgar, negar, modificar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y de más para la formación de docentes de educación básica;

*(REFORMADA DECRETO 402, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**VIII.** Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa; así como, efectuar disposiciones pedagógicas de acceso, reingreso y permanencia a madres y padres adolescentes, así como a personas adolescentes y jóvenes embarazadas, con el fin de que concluyan su educación media superior y superior;

**IX.** Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos la autoridad educativa estatal, deberá coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y demás disposiciones aplicables.

La autoridad educativa estatal participará en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación del sistema local;

**X.** Participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los mecanismos de administración escolar;

**XI.** Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la autoridad educativa federal le proporcione;

**XII.** Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de los planteles educativos de la entidad federativa;

**XIII.** Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos;

**XIV.** Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley;

**XV.** Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones particulares que impartan educación sin reconocimiento de validez oficial de estudios, cuando incumplan las obligaciones que esta Ley les impone;

*(REFORMADA DECRETO 243, P.O. 10, 4 MARZO 2023)*

**XVI.** Promover en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Colima, programas de educación sobre salud bucodental, en donde se fomenten los hábitos de higiene dental, en los niños y niñas de educación preescolar y educación primaria, de conformidad a lo establecido por la fracción II inciso c) y fracción VI incisos a) y c) del artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Colima;

*(REFORMADA DECRETO 243, P.O. 10, 4 MARZO 2023)*

**XVII.** Presentar un informe sobre los principales aspectos de mejora anual continua de la educación que hayan sido implementados en la entidad federativa; y

*(ADICIONADA DECRETO 243, P.O. 10, 4 MARZO 2023)*

**XVIII.** Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación, esta Ley y otras disposiciones aplicables.

*(ADICIONADO DECRETO 364, P.O. 74, 18 NOVIEMBRE 2023)*

**2.** Además de las atribuciones a que se refiere la Ley General de Educación y la presente Ley, la Autoridad Educativa Estatal procurará impulsar y fomentar la modalidad de Educación Dual para las Personas con Discapacidad.

**Artículo 110. Atribuciones concurrentes en materia educativa**

**1.** Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refiere el artículo 109 de esta Ley, la autoridad educativa estatal tendrá las siguientes atribuciones de manera concurrente con la autoridad educativa federal:

**I.** Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V del artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

**II.** Participar en las actividades tendientes a la admisión, promoción y reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

**III.** Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 113 de la Ley General de Educación;

**IV.** Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación del personal docente de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

**V.** Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción VI del artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida. Asimismo, podrán autorizar que las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida en términos del artículo 144 de la referida Ley General de Educación.

La autoridad educativa estatal podrá revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables.

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la autoridad educativa federal;

**VI.** Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia;

**VII.** Otorgar, negar, retirar y modificar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de educación básica normal y demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares;

**VIII.** Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General de Educación, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3º. Constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de

estudio autorizados por la autoridad educativa federal;

**IX.** Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al Sistema Educativo Estatal, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas con discapacidad;

**X.** Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;

**XI.** Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad;

**XII.** Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia;

**XIII.** Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información;

**XIV.** Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

**XV.** Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física,

educación física y la práctica del deporte;

**XVI.** Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

**XVII.** Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años;

**XVIII.** Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

**XIX.** Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;

**XX.** Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;

**XXI.** Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;

**XXII.** Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y

**XXIII.** Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**2.** El Gobierno del Estado de Colima podrá celebrar convenios con el Ejecutivo Federal para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114 de la Ley General de Educación.

**3.** Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta Ley, la

autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, tendrá las correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en la Ley General aplicable.

**Artículo 111. Atribuciones de los municipios en materia educativa**

**1.** El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones VIII a X del artículo 106 de esta Ley.

**2.** El Gobierno del Estado de Colima y los Ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

**3.** Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

**Artículo 112. Atribuciones para lograr la equidad en educación**

*(REFORMADO DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**1.** La autoridad educativa estatal y la autoridad educativa municipal prestarán servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, personas privadas de la libertad o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

**2.** Para tal efecto realizarán, entre otras, las siguientes acciones:

**I.** Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación;

**II.** Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, calzado y anteojos para estudiantes de educación básica;

**III.** Proporcionar apoyos a educandos cuya madre, padre o tutor haya fallecido o sufrido algún accidente que le ocasione invalidez o incapacidad permanente;

**IV.** Garantizar el acceso a los servicios educativos a las víctimas y promover su permanencia en el sistema educativo estatal cuando como consecuencia del delito o violación de sus derechos humanos exista interrupción en los estudios;

**V.** Promover la instalación de aires acondicionados en aulas de los planteles educativos que, por sus condiciones climáticas, lo requieran;

**VI.** Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social;

**VII.** Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero;

**VIII.** Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios;

**IX.** Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital;

**X.** Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;

**XI.** Fomentar programas de incentivos dirigidos al personal docente que preste sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

**XII.** Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño

académico y desarrollo integral de los educandos;

**XIII.** Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos.

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad, asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente.

Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior;

**XIV.** Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Estatal;

**XV.** Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna;

*(REFORMADA DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**XVI.** Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución;

*(REFORMADA DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**XVII.** Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia;

*(REFORMADA DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**XVIII.** Desarrollará programas con perspectiva de género, para otorgar productos adecuados para la gestión menstrual, tales como, toallas sanitarias desechables y de tela, tampones, copas menstruales o

cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual, facilitando de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual para niñas, mujeres y personas menstruantes, y

*(ADICIONADO DECRETO 401, P.O. NÚM. 15, SUPL. 02, 17 FEBRERO 2024)*

**XIX.** Brindar servicios de educación básica, media superior y de formación para el trabajo a las personas privadas de su libertad; para lo cual coordinarán sus acciones con las autoridades penitenciarias correspondientes.

**Artículo 113. Consejo Nacional de Autoridades Educativas**

*(REFORMADO DECRETO 176, SUPL. 1, P.O. 19 NOVIEMBRE DE 2022)*

**1.** La Secretaría participará en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

## Título Noveno
## Del Financiamiento a la Educación

### Capítulo Único
### Del Financiamiento a la Educación

**Artículo 114. De la Concurrencia en el financiamiento de la educación**

**2.** El Ejecutivo Federal y el Gobierno de Colima, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.

**3.** El Ejecutivo Estatal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la entidad la asignación de recursos a cada uno de los niveles de educación a su cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia.

**4.** Los recursos federales recibidos por la entidad federativa para la prestación de los servicios educativos no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades

educativas en la propia entidad. El Gobierno del Estado de Colima publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.

**5.** El Gobierno del Estado de Colima prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta aplicación de dichos recursos.

**6.** Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo.

**7.** En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

**8.** Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, la Ley General aplicable establecerá las disposiciones en materia de financiamiento.

**Artículo 115. Recursos para el cumplimiento de las responsabilidades de los municipios en materia educativa**

**1.** El Gobierno del Estado de Colima, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el artículo 116 de la Ley General de Educación.

**Artículo 116. Fuentes alternas de financiamiento**

**1.** El Gobierno del Estado de Colima en todo momento procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

**Artículo 117. Recursos para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar**

**1.** La autoridad educativa estatal incluirá en el proyecto de presupuesto que someta a la aprobación de la Legislatura local los recursos suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar. Los programas para tal efecto responderán a los lineamientos que emita la autoridad educativa federal.

**Artículo 118. Programas compensatorios para reducir el rezago educativo**

**1.** Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos al gobierno del Estado de Colima para enfrentar los rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concreten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que la autoridad educativa estatal deberá realizar para reducir y superar dichos rezagos.

## Título Décimo
## De la Corresponsabilidad Social en el Proceso Educativo

### Capítulo I
### De la Participación de Madres y Padres de Familia, Tutores o quienes ejerzan la Patria Potestad.

**Artículo 119. Derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela**

**1.** Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

**I.** Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo;

**II.** Participar activamente con las autoridades educativas escolares de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;

**III.** Colaborar con las autoridades educativas escolares, al menos una vez al mes, para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

**IV.** Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta Ley;

**V.** Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen;

**VI.** Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad educativa escolar;

**VII.** Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos;

**VIII.** Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo, sobre los cuales podrán emitir su opinión;

**IX.** Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución;

**X.** Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar, y

**XI.** Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes, sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas de las escuelas.

(*ADICIONADO DECRETO 175, P.O. 77, SUPL. 1, 19 NOVIEMBRE 2022)*

**XII.** Recibir, al momento de la inscripción de sus hijas, hijos o pupilos, la Carta de Consentimiento para la aplicación del cuestionario de tamizaje POSIT, cuando así lo considere la autoridad del plantel educativo, así como la información respectiva, salvaguardando en todo momento los derechos de niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 120. Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela**

**1.** Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

**I.** Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial;

**II.** Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo;

**III.** Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen;

**IV.** Informar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes a cualquier integrante de la familia, con el

fin de determinar las posibles causas y establecer alternativas de solución;

**V.** Acudir a los llamados de las autoridades educativas escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, y

**VI.** Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar, social y comunitaria.

(*ADICIONADO DECRETO 175, P.O. 77, SUPL. 1, 19 NOVIEMBRE 2022)*

**VII.** Acudir al llamado del Director del plantel y atender las recomendaciones y acciones de las autoridades de salud, derivado de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de tamizaje POSIT.

**2.** En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable.

**Artículo 121. Objeto de las asociaciones de madres y padres de familia**

**1.** Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto:

**I.** Representar ante las autoridades educativas escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados;

**II.** Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;

**III.** Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos;

**IV.** Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa;

**V.** Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos, conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar;

**VI.** Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos;

**VII.** Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos;

**VIII.** Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades correspondientes;

**IX.** Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando, y

**X.** Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores.

**2.** Las asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

**3.** La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades educativas escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.

## Capítulo II
## De los Consejos de Participación Escolar

### Artículo 122. Participación de la sociedad para garantizar el derecho a la educación

**1.** Las autoridades educativas estatales podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

### Artículo 123. Atribuciones de los consejos de participación escolar

**1.** En cada escuela pública se instalará y operará un consejo de participación escolar o su equivalente el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, así como por personal docente.

**2.** Este consejo podrá:

**I.** Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación, en los términos del artículo 136 de la Ley General de Educación;

**II.** Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad, con independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

**III.** Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa;

**IV.** Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de proponer acciones específicas para su atención;

**V.** Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren;

**VI.** Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas en su administración y se ajustará a los lineamientos que emita la autoridad educativa federal para su operación, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**VII.** Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, y

**VIII.** Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela.

**3.** En las escuelas particulares de educación básica podrán operar Consejos análogos.

**Artículo 124. Atribuciones del consejo municipal de participación escolar**

**1.** En cada municipio del Estado de Colima se instalará y operará un consejo municipal de participación escolar en la educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, así como por personal docente.

**2.** Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá:

**I.** Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

**II.** Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

**III.** Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima;

**IV.** Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa estatal correspondiente;

**V.** Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar;

**VI.** Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares;

**VII.** Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;

**VIII.** Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, personal docente, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad;

**IX.** Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, y

**X.** En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

**3.** Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la excelencia en educación, así como, la difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

**Artículo 125**. **Atribuciones del consejo estatal de participación escolar**

**1.** En el Estado de Colima operará un consejo estatal de participación escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo, será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, así como por personal docente.

**2.** Este consejo podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y municipales, gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación.

## Capítulo III
## Del Servicio Social

**Artículo 126. Obligatoriedad del servicio social**

**1.** Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En estas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente.

**2.** La autoridad educativa estatal, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales.

**Artículo 127. Opciones para la prestación del servicio social**

**1.** La autoridad educativa estatal, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social, las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral.

## Capítulo IV
## De la Participación de los Medios de Comunicación

**Artículo 128. Contribución de los medios de comunicación a los fines y criterios de la educación**

**1.** Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en el artículo 13, conforme a los criterios establecidos en el artículo 14, ambos de la presente Ley.

**2.** La autoridad educativa estatal promoverá, ante las autoridades competentes, las acciones necesarias para dar cumplimiento a este artículo, con apego a las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 129. Creación de espacios y proyectos de difusión educativa**

**1.** El Ejecutivo estatal promoverá la contribución de los medios de comunicación a los fines de la educación. Para tal efecto procurara la creación de espacios y la realización de proyectos de difusión educativa con contenidos de la diversidad cultural de la entidad federativa, cuya transmisión sean en español y las diversas lenguas indígenas.

# Título Décimo Primero
# De la Validez de Estudios y Certificación de Conocimientos

## Capítulo Único
## De las Disposiciones Aplicables a la Validez de Estudios y Certificación de Conocimientos

**Artículo 130. Validez de los estudios**

**1.** Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal tendrán validez en

toda la República.

**2.** Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, de conformidad con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República.

**Artículo 131. Revalidación de estudios**

**1.** Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la autoridad educativa federal conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Ley General de Educación.

**2.** La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

**Artículo 132. Equivalencia de estudios**

**1.** Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.

**Artículo 133. Otorgamiento de revalidaciones y equivalencias de estudios**

**1.** La autoridad educativa federal determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes.

**2.** La autoridad educativa estatal otorgará revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio que se impartan dentro del Sistema Educativo Estatal.

**3.** Las autoridades educativas estatales e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos académicos.

**4.** Las revalidaciones y equivalencias emitidas, deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

**5.** Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República.

**6.** Las autoridades educativas estatales podrán revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en esta Ley.

**Artículo 134. Acreditación de conocimientos adquiridos**

**1.** La autoridad educativa estatal por acuerdo de su titular y de conformidad con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel o tipo educativo, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.

**2.** Los acuerdos secretariales que expida la autoridad educativa federal señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

## Título Décimo Segundo
## De la Educación Impartida por Particulares

### Capítulo I
### Disposiciones Generales

**Artículo 135. Educación impartida por particulares**

**1.** Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, conforme a lo dispuestos por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

**2.** Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria,

la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

**3.** La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio; por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad educativa estatal. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, se estará a lo dispuesto en la Ley General aplicable.

**4.** La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren al Sistema Educativo Estatal.

**5.** En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos.

**6.** La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Los educandos, las madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia.

**Artículo 136. Requisitos para las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios**

**1.** Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

**I.** Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación;

**II.** Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa estatal otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables, y

**III.** Con planes y programas de estudio que la autoridad educativa estatal otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de

la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

**Artículo 137. Publicación de instituciones autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios.**

**1.** La autoridad educativa estatal publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como aquellas que sean clausuradas.

**2.** De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan.

**3.** Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes.

**4.** Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una Leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad educativa estatal que lo emitió.

**Artículo 138. Obligaciones de particulares que impartan educación**

**1.** Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

**I.** Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

**II.** Cumplir con los planes y programas de estudio que la autoridad educativa estatal haya determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados;

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**III.** Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos

inscritos en cada plantel con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. Con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa, corresponde a la autoridad educativa estatal definir los lineamientos para la asignación de dichas becas; para tal efecto, se integrarán comités en los que participarán representantes de las instituciones particulares que impartan educación en los términos de la presente Ley;

**IV.** Cumplir los requisitos previstos en el artículo 132 de esta Ley;

**V.** Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen;

**VI.** Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades;

**VII.** Entregar a la autoridad educativa estatal la documentación e información necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto;

**VIII.** Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y

**IX.** Dar aviso a la autoridad educativa estatal competente el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación.

**Artículo 139. Obligación de particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial**

**1.** Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

## Capítulo II
## De los Mecanismos para el Cumplimiento de los Fines de la Educación Impartida por los Particulares

### Artículo 140. Disposiciones para las acciones de vigilancia

**1.** Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad educativa estatal que otorgue autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Estatal, deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**2.** Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de los servicios prestados por particulares podrán solicitar a la autoridad educativa estatal correspondiente, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los términos de este Título. Tratándose del aumento en los cobros por los servicios que imparten, que carezca de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio, la autoridad educativa estatal deberá turnar el caso a la autoridad federal competente en materia de protección de los derechos del consumidor, para su conocimiento y resolución.

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**3.** Derivado de las acciones de vigilancia, cuando la autoridad educativa estatal respectiva, tenga conocimiento de que los particulares presumiblemente han infringido disposiciones jurídicas aplicables a la prestación de los servicios educativos, que se encuentren fuera de su ámbito de competencia darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.

### Artículo 141. Obligaciones del visitado.

**1.** Son obligaciones del visitado:

**I.** Abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier medio la visita;

**II.** Acreditar la personalidad que ostente, así como señalar el carácter con el que atienda la visita;

**III.** Permitir y brindar facilidades para el acceso oportuno y completo a las instalaciones del plantel, documentos, equipamiento, entre otras, que se habrán de verificar;

**IV.** Exhibir los documentos que exijan las disposiciones aplicables en materia educativa, conforme al objeto de la orden de visita;

**V.** Proporcionar la información adicional que solicite el servidor público comisionado, conforme al objeto y alcance de la orden de visita;

**VI.** Abstenerse de ocultar información y de conducirse con falsedad, dolo, mala fe, violencia, presentar documentación con alteraciones o apócrifa, así como ofrecer o entregar, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios durante la visita;

**VII.** Permitir al servidor público comisionado el correcto desempeño de sus funciones, y

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**VIII.** Proporcionar las facilidades necesarias a la servidora pública comisionada y a sus auxiliares para llevar a cabo el uso de los instrumentos tecnológicos necesarios para la verificación consignada en la orden de visita, de conformidad con el alcance, objeto y desarrollo establecidos en dicha orden, así como, para la realización de entrevistas a las personas usuarias del servicio educativo o cualquier otra persona requerida para la obtención de la información**.** Cuando sea necesario entrevistar por cualquier medio tecnológico, a niñas, niños y adolescentes, se deberá recabar invariablemente el consentimiento expreso del padre, madre o tutor.

**Artículo 142. Derechos del visitado.**

**1.** Son derechos del visitado:

**I.** Solicitar al servidor público comisionado que se identifique con credencial oficial con fotografía;

**II.** Recibir un ejemplar de la orden de visita, así como del oficio por el que se comisionó al servidor público para llevar a cabo la diligencia;

**III.** Estar presente en todo momento y lugar durante el desarrollo de la visita acompañando al servidor público comisionado;

**IV.** Designar a dos testigos y, en su caso, a los sustitutos de éstos para que estén presentes en el desarrollo de la visita;

**V.** Presentar o entregar durante la diligencia al servidor público responsable la documentación en original, copia simple o copia certificada que considere conveniente, lo cual se asentará debidamente en el acta de visita, y

**VI.** Formular las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias que considere convenientes durante la práctica de la visita o al término de la diligencia, para que sean asentadas explícitamente en el acta de visita, así como a que se le proporcione una copia de la misma.

**Artículo 143. Infracciones de los particulares que presten servicios educativos**

**1.** Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

**I.** Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 138 de esta Ley;

**II.** Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

**III.** Suspender actividades escolares o extraescolares en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

**IV.** No utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

**V.** Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica;

**VI.** Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;

**VII.** Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;

**VIII.** Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos;

**IX.** Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos o que menoscaben su dignidad;

**X.** Ocultar a las madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, las conductas de los educandos menores de dieciocho años que notoriamente deban ser de su conocimiento;

**XI.** Oponerse a las actividades de vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna;

**XII.** Contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 12, 13, 14, 79, párrafo tercero, por lo que corresponde a las autoridades educativas y 137 numeral 4 de esta Ley;

**XIII.** Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus madres y padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, medicamentos;

**XIV.** Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

**XV.** Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje; obligar a los educandos a someterse a tratamientos médicos para condicionar su aceptación o permanencia en el plantel, o bien, presionar de cualquier manera a sus madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad para que se los realicen, salvo causa debidamente justificada a juicio de la autoridad educativa estatal;

**XVI.** Incumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las visitas;

**XVII.** Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;

**XVIII.** Incumplir con lo dispuesto en el artículo 139 de esta Ley;

**XIX.** Impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente;

**XX.** Cambiar de domicilio sin la autorización previa de la autoridad educativa estatal competente;

**XXI.** Otorgar revalidaciones o equivalencias sin observar las disposiciones aplicables;

**XXII.** Retener documentos personales y académicos por falta de pago;

**XXIII.** Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares;

**XXIV.** Omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación;

**XXV.** Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor;

**XXVI.** Incumplir o infringir cualquier disposición administrativa emitida por las autoridades educativas, estatal o federal; y

**XXVII.** Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

**Artículo 144. Sanciones que corresponden a las infracciones**

**1.** Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera:

**I.** Amonestación en caso de incumplimiento a la fracción XXVI del artículo 143 de esta Ley;

**II.** Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criterios:

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**a)** Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta máximo de mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XV, XVI, XXIII, XXIV y XXVII del artículo 143 de esta Ley;

*(ADICIONADO DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

A juicio de la autoridad educativa, podrá aplicar la multa prevista en este inciso, cuando exista reincidencia en la conducta sancionada por la fracción I, de este artículo.

**b)** Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil una, y hasta máximo de siete mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones XI, XII, XX, XXI, XXII, XXV y XXVI del artículo 143 de esta Ley, y

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**c)** Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil una, y hasta máximo de cinco mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en el párrafo 1**,** fracción XIII del artículo 143 de esta Ley.

Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia;

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**III.** Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente respecto a las infracciones señaladas en el párrafo 1, fracciones VII**,** IX y XIV del artículo 143 de esta Ley. La imposición de esta sanción no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa de las señaladas en el inciso b) de la fracción anterior, o

**IV.** Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 143 de esta Ley.

*(REFORMADA DECRETO 178, P.O. 78, 26 NOVIEMBRE 2022)*

**2.** Si se incurriera en las infracciones establecidas en las fracciones XIII, XIV, XXVI y XXVII del artículo anterior, se aplicarán las sanciones de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

**Artículo 145. Criterios para determinar las sanciones**

**1.** Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.

**2.** La autoridad educativa estatal al dictar la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos.

**Artículo 146. Procedimiento para imponer las sanciones.**

**1.** Cuando la autoridad educativa estatal responsable de la prestación del servicio o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, iniciará el procedimiento para la determinación de la sanción y su imposición, observando para ello las previsiones de los artículos 166 al 169 de

la Ley General de Educación.

**2.** En lo no previsto, la tramitación y la resolución de este procedimiento se ajustará a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima de aplicación supletoria.

**Artículo 147. Ejecución de las multas**

**1.** Las multas que imponga la autoridad educativa estatal serán ejecutadas por la instancia que determine la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Colima, a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano.

**Artículo 148. Efectos de la imposición de sanciones**

**1.** La revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

**2.** El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios, producirá sus efectos a partir de la fecha en que se notifique la resolución definitiva, por lo que los estudios realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial para evitar perjuicios a los educandos.

**3.** A fin de que la autoridad educativa estatal que dictó la resolución adopte las medidas necesarias para evitar perjuicios a los educandos; el particular deberá proporcionar la información y documentación que, en términos de las disposiciones normativas, se fijen.

**Artículo 149. Procedimiento para llevar a cabo la clausura.**

**1.** La clausura de una institución educativa se sujetará a las disposiciones contenidas en los artículos del 175 al 178 de la Ley General de Educación.

**Artículo 150. Atribuciones para la ejecución de las sanciones**

**1.** Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

**Artículo 151. Procedimiento de las acciones de vigilancia**

**1.** Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 140 de esta Ley que lleven a cabo las autoridades educativas del Estado de Colima, se realizarán de

conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164 y 165 de la Ley General de Educación previstos en su Capítulo II del Título Décimo Primero y atenderán los lineamientos que emita la autoridad educativa federal en la materia.

## Capítulo III
## Del Recurso Administrativo

### Artículo 152. Recurso administrativo

**1.** En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad educativa estatal en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en las disposiciones de esta la Ley General de Educación, esta Ley y las normas que de ella deriven, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

**2.** También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad educativa estatal no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios.

### Artículo 153.Tramitación del recurso administrativo

1. La tramitación y la resolución del recurso de revisión, se llevará a cabo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios y, de aplicación supletoria, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

## TRANSITORIOS

**Primero.** La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

**Segundo.** Se abroga la Ley de Educación del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 08 de febrero de 2014 y quedan sin efectos los reglamentos, los acuerdos y las disposiciones de carácter general contrarias al contenido de este Decreto.

**Tercero.** La autoridad educativa estatal deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales siguientes contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos, seguirán aplicándose las disposiciones vigentes, en lo que no contra vengan al contenido de este Decreto.

Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto continuarán, hasta su conclusión, regidos por los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron.

**Cuarto.** Hasta en tanto la autoridad educativa federal no emita los lineamientos para la operación de las Cooperativas Escolares, los Establecimientos Escolares de Consumo seguirán operando con sujeción al Reglamento que rige el funcionamiento de los Establecimientos Escolares de Consumo, y demás disposiciones aplicables.

**Quinto.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes.

**Sexto.** El sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado de Colima, previsto en el artículo 91 de este Decreto, deberá implementarse antes del 31 de diciembre de 2020.

**Séptimo.** El Programa Educativo Estatal previsto en el artículo 108 de este Decreto se presentará en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales contados a partir de la entrada en vigor del mismo. Dicho Programa se actualizará en el caso de cambios de administración del Poder Ejecutivo Estatal y observará lo establecido en el citado artículo 108 de la presente Ley.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 26 veintiséis días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte.

**DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. Rúbrica.**
VICEPRESIDENTE CON FUNCIONES DE PRESIDENTE

**DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Rúbrica.**
SECRETARIA

**DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Rúbrica.**
SECRETARIA

N. DEL E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS QUE REFORMAN EL PRESENTE ORDENAMIENTO.

| DECRETO | TRANSITORIOS | PUBLICACIÓN |
|---|---|---|
| **DECRETO NÚM. 78,** POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII BIS, A LA LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE COLIMA. | PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>SEGUNDO. La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima dispondrá las medidas que considere necesarias y suficientes para su cumplimiento, así como para hacer una amplia difusión del contenido de este Decreto. | **P.O. 16 ABRIL 2022.** |
| **DECRETO NÚM. 95,** POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA. | PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>SEGUNDO. - Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria que a afecto se determine en el Ejercicio Fiscal 2023. | **P.O. 44, 04, JUNIO 2022.** |
| **DECRETO NÚM. 120,** POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO EN LA FRACCIÓN IV, APARTADO 1, DEL ARTÍCULO 11, Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y X, NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 4; NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 18; NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 89; NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO | ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". | **P.O. 30 JULIO 2022** |

| | | |
|---|---|---|
| 113; ARTÍCULO 81, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. | | |
| DECRETO NÚM. 175, Por el que se adiciona la fracción XII al numeral 2 del artículo 4; numeral 7 al artículo 8; numeral 5 al artículo 79; fracción XII al artículo 119 y fracción VII al artículo 120 de la Ley de Educación del Estado de Colima. | PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y normativas que se opongan al presente Decreto. | **P.O. SUPL. 1, 19 NOVIEMBRE 2022.** |
| **DECRETO NÚM. 176,** Por el que se reforman la fracción II del numeral 2 del artículo 4; el numeral 1 del artículo 89; la fracción I del artículo 113 y se adicionan los numerales 2 a 5 al artículo 73, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima. | ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2023, debiendo publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>ARTÍCULO SEGUNDO. Las Secretarías de Salud y de Educación y Cultura considerarán progresivamente, dentro sus presupuestos, los recursos públicos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones generadas con el presente Decreto. | **SUPL. 1, P.O. 19 NOVIEMBRE 2022.** |
| **DECRETO NÚM. 243,** Por el que se reforman las fracciones XVI y XVII, y se adiciona la fracción XVIII todos del numeral 1 del artículo 109, de la Ley de Educación del Estado de Colima. | PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>SEGUNDO.- La Titular del Ejecutivo del Estado, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, adecuará el o los reglamentos que impacten, con respecto al contenido del presente decreto, con fundamento en lo establecido por la fracción IV del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.<br><br>TERCERO.- El Titular de la Secretaría de Educación y Cultura deberá realizar las gestiones necesarias, con la finalidad de contemplar, planear e implementar los programas que correspondan al | **P.O. 10, 04 MARZO 2023.** |

| | | |
|---|---|---|
| | presente decreto. Así mismo, en conjunto con la Secretaría de Salud y demás entidades que correspondan, deberán garantizar la operación y prácticas de dichos programas para los alumnos inscritos en los planteles escolares. | |
| **DECRETO NÚM. 334,** Por el que se adiciona la fracción VI al numeral 1 del artículo 11 y la fracción XI al numeral 1 del artículo 13 haciendo el corrimiento de la subsecuente fracción, así como se reforma su fracción X del numeral 1 del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Colima. | ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". | **P.O. NÚM. 45, 22 JULIO 2023.** |
| **DECRETO NÚM. 364,** Por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 45; así mismo adiciona el numeral 2, al artículo 109 ambos a la Ley de Educación del Estado de Colima | **PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>**SEGUNDO**.- La Titular del Ejecutivo del Estado, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, adecuara el reglamento interior de la Secretaria de Educación y Cultura, con respecto al contenido del presente decreto, con el objeto de que la Educación Dual para las Personas con Discapacidad, de acuerdo a sus capacidades, intereses y necesidades, alcancen el máximo desarrollo académico, productivo y social en un ambiente que les permita de manera efectiva y asertiva su inserción al mundo laboral, para lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad.<br><br>**TERCERO.-** Las disposiciones de esta Ley que requieran de presupuesto para su instrumentación | **P.O. NÚM. 74, 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.** |

| | | |
|---|---|---|
| | y desarrollo se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado. | |
| **DECRETO NÚM. 401**<br><br>**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se **adicionan** los numerales 2 y 3 al artículo 49, el numeral 4 al artículo 50, y la fracción XIX al numeral 2 del artículo 112, **reformándose** el numeral 1, así como las fracciones XVI, XVII y XVIII del mismo artículo 112, todos de la **Ley de Educación del Estado de Colima** | **PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>**SEGUNDO.-** Las disposiciones de esta Ley que requieran de presupuesto para su instrumentación y desarrollo se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado. | **P.O. NÚM. 15, SUPLEMENTO 02, 17 FEBRERO 2024** |
| **DECRETO NÚM. 402**<br><br>**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se **adiciona** un numeral 3 al artículo 26; se **reforma** el numeral 5 del artículo 79, así como la fracción VIII del numeral 1 del artículo 109, todos de la **Ley de Educación del Estado de Colima.** | **TRANSITORIO**<br><br>**ÚNICO-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". | **P.O. NÚM. 15, SUPLEMENTO 02, 17 FEBRERO 2024** |
| **DECRETO No. 354**<br><br>**ARTÍCULO ÚNICO:** Se **reforman** las fracciones X, XI y XII del numeral 2 del artículo 4; el epígrafe y los numerales 1 y 2 del artículo 59; el epígrafe y el numeral 1 del artículo 60; el numeral 1 del artículo 67. Se **adicionan** la fracción XIII al | **TRANSITORIOS**<br><br>**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".<br><br>**SEGUNDO.** Dentro de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente | **P.O. NÚM. 89, SUPL. 2, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026** |

| | | |
|---|---|---|
| numeral 2 del artículo 4; el numeral 3 al artículo 59; y los numerales 2 y 3 al artículo 67; todos de la Ley de Educación del Estado de Colima. | Decreto, las autoridades educativas competentes emitirán la normativa a que se refiere el numeral 3 del artículo 59 de la Ley de Educación del Estado de Colima. | |